



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Resolución

Número:

Referencia: EX-2023-118711905- -APN-DR#CNDC - “OPI. 360” -

VISTO el Expediente N° EX-2023-118711905- -APN-DR#CNDC, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE ECONOMÍA, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 10 y 80 de la citada ley.

Que la operación traída a consulta consiste en la adquisición del DIECINUEVE COMA NUEVE POR CIENTO (19,9 %) de las acciones y votos de la firma ARGENTINA LITIO Y ENERGÍA S.A. por parte de la firma PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A.

Que el día 26 de septiembre de 2023, las firmas ARGENTINA LITHIUM & ENERGY CORP. y ARGENTINA LITIO Y ENERGÍA S.A. emitieron una Carta Oferta dirigida a PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A. a fin de presentar una oferta irrevocable para celebrar una transacción en virtud de la cual PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A. adquirirá el DIECINUEVE COMA NUEVE POR CIENTO (19,9 %) de las acciones en circulación, derechos de voto y capital social de la firma ARGENTINA LITIO Y ENERGÍA S.A.

Que la operación se cerró el día 4 de octubre de 2023.

Que la firma PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A. informó en su presentación que la transacción no se encuentra sujeta a la notificación obligatoria prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, ya que no constituye una concentración económica en los términos del Artículo 7° de la referida ley.

Que a fin de evaluar si la operación se encuentra sujeta a la obligación de notificar, es conveniente recordar lo

dispuesto en el fragmento pertinente del Artículo 9° de la Ley N° 27.442, donde se establece que: “Los actos indicados en el Artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciére primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia.”

Que, a su vez, en el Artículo 11 de la mencionada ley se enumeran los casos en los que, si bien estarían sujetos a la obligación de notificar porque se cumplen los requisitos expuestos en el párrafo precedente, por diversas razones se encuentran exceptuados de tal obligación.

Que, asimismo, de lo expuesto se desprende que para que una transacción deba ser notificada ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, deben cumplirse tres requisitos: (i) que la operación encuadre en la definición del Artículo 7° de la Ley N° 27.442; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas debe superar en el país el monto indicado en el Artículo 9° de la misma norma y (iii) la operación no debe encuadrar en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar enumerados en el Artículo 11 de la Ley N° 27.442.

Que, en la transacción analizada, la parte consultante manifiesta que no se encontraría cumplido el requisito (i); es decir, por entender que la operación consultada no constituye una toma de control.

Que, de verificarse dicho extremo, resulta irrelevante el análisis sobre los restantes requisitos.

Que la mencionada Comisión Nacional al realizar el análisis de la transacción observa, que el porcentaje de participación en el capital social y votos de la empresa objeto adquirido por cual PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A es minoritario, ya que sería de un DIECINUEVE COMA NUEVE POR CIENTO (19,9 %).

Que conforme surge en el Expediente la firma ARGENTINA LITHIUM & ENERGY CORP. conservaría el control de la empresa objeto, con lo cual la participación de la firma PEUGEOT CITROEN ARGENTINA S.A. es minoritaria.

Que, por lo tanto, puede concluirse que la operación sujeta a consulta no es una concentración económica en los términos del Artículo 7° de la Ley N° 27.442, y, por consiguiente, no se encuentra sujeta a la obligación de notificar en los términos del Artículo 9° de la misma ley.

Que, en consecuencia, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA emitió el Dictamen de fecha 8 de marzo de 2024, correspondiente a la “OPI. 360” en el cual aconsejó a el señor Secretario de Comercio: (a) disponer que la operación traída a consulta, que consiste en la adquisición del DIECINUEVE COMA NUEVE POR CIENTO (19,9 %) de las acciones y votos de la firma ARGENTINA LITIO Y ENERGÍA S.A. por parte de la firma PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A. no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, y (b) hacer saber a la parte consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico competente.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en la Ley N° 27.442, en el Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y en el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 y sus modificatorios.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Hágase saber que la operación traída a consulta que consiste en la adquisición del DIECINUEVE COMA NUEVE POR CIENTO (19,9 %) de las acciones y votos de la firma ARGENTINA LITIO Y ENERGÍA S.A. por parte de la firma PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A. no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Hágase saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by LAVIGNE Pablo Agustín
Date: 2024.03.18 15:30:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2024.03.18 15:30:28 -03:00



AL SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO:

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo expediente EX-2023-118711905- -APN-DR#CNDC, caratulado: “*PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A. S/ OPINION CONSULTIVA ART. 10º DE LA LEY 27.442 (OPI 360)*”, iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del artículo 10 de la Ley 27.442 por parte de la firma PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A.

I LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

I.1. La operación

1. La operación traída a consulta consiste en la adquisición del 19,9% de las acciones y votos de ARGENTINA LITIO Y ENERGÍA S.A. por parte de PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A. (“PCA”).
2. El 26 de septiembre de 2023, ARGENTINA LITHIUM & ENERGY CORP. y ARGENTINA LITIO Y ENERGÍA S.A. emitieron una Carta Oferta dirigida a PCA a fin de presentar una oferta irrevocable para celebrar una transacción en virtud de la cual PCA adquirirá el 19,9% de las acciones en circulación, derechos de voto y capital social de ARGENTINA LITIO Y ENERGÍA S.A.
3. La operación se cerró el 4 de octubre de 2023.

I.2. La parte compradora

4. PCA es una subsidiaria del grupo STELLANTIS N.V.¹, cuyas actividades principales son el diseño, la fabricación, la importación y la venta de automóviles de pasajeros y vehículos comerciales livianos.
5. En la Argentina, opera principalmente a través de sus unidades de negocio FCA (FIAT) y PCA (PEUGEOT-CITROËN).

I.3. El objeto

6. ARGENTINA LITIO Y ENERGÍA S.A. es una empresa constituida en la República Argentina. Opera en el sector de la minería, realiza actividades tales como la exploración de minerales, instalaciones de perforación, obtención de concesiones mineras, arrendamiento, adquisición, transferencia de minas, canteras, yacimientos y placeres de todo tipo de minerales, entre otras actividades.

¹ Atento lo que surge del organigrama de STELLANTIS N.V. acompañado por la parte, se le consultó en relación a dos operaciones previas que no fueron notificadas ante esta CNDC (la adquisición del 14,36% de participación en MC EWEN COPPER INC. por parte de FCA ARGENTINA S.A., y la adquisición del 49,5% de participación en 360 ENERGY S.A. por parte de FCA AUTOMOBILES ARGENTINA S.A.), a lo que respondió que no constituyeron concentraciones económicas toda vez que, según su análisis, no existió un cambio de control en ninguna de las dos transacciones.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2024 – Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad
Dictamen

7. En Argentina, se centra en la adquisición de proyectos de litio de alta calidad. Tiene foco en la exploración de las propiedades de salares ubicados en las provincias de Salta y Catamarca, contando con los proyectos de Antofalla North, Incahuasi, Pocitos y Rincón West. Los cuatro proyectos se encuentran en fase de exploración, por ende, actualmente no produce ni comercializa litio en el país.

II EL PROCEDIMIENTO

8. El 6 de octubre de 2023, se presentó ante esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (“CNDC”) una solicitud de opinión consultiva de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442 respecto a la necesidad de notificar la operación detallada precedentemente.
9. El 24 de octubre de 2023, esta CNDC efectuó un requerimiento a la parte consultante comunicándole que el plazo establecido en el artículo 8° del Anexo I del Decreto 89/2001 no comenzaría a correr hasta tanto no se diera cumplimiento a lo allí solicitado.
10. Tras sucesivos requerimientos efectuados por esta CNDC, el 26 de febrero de 2024 la parte consultante efectuó una presentación dando cumplimiento a todo lo requerido, por lo que se pasaron las actuaciones a despacho junto con la información adicional presentada.

III ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

III.1. Planteo de las partes

11. En su presentación, la parte consultante plantea que la transacción no se encuentra sujeta a la notificación obligatoria prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442, ya que no constituye una concentración económica en los términos del artículo 7° de la referida ley.
12. En ese sentido, refiere que la transacción no le otorga al comprador el control sobre la compañía objeto, por lo que no reviste la naturaleza de una concentración económica. Agrega que la compañía objeto continúa siendo controlada exclusivamente por el vendedor, quien posee el 80,1% del total del capital social en circulación y de los votos.
13. Además, manifiesta que la estructura de la asamblea de accionistas como la del Directorio no proporcionan al comprador la facultad de dirigir o bloquear la actividad de la compañía objeto.
14. En relación a las mayorías especiales previstas en el acuerdo de accionistas, expone que se limitan a proteger a PCA en su calidad de accionista minoritario.
15. Finalmente, entienden que el derecho de información dispuesto en la cláusula 6.1 (b) del Acuerdo de Inversión no le confiere control conjunto al Comprador sobre la compañía objeto, dado que sólo le otorga a PCA la facultad de solicitar dos veces al año información sobre el capital que aportó y no le permite dictar sobre la estrategia competitiva ni bloquear el desarrollo de la empresa.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2024 – Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad
Dictamen

16. Por lo tanto, concluye que la operación en consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificar prevista en el artículo 9° de la Ley 27.442, por no constituir una concentración económica en los términos del artículo 7° de la misma ley.

III.2. Análisis

17. Preliminarmente, resulta necesario aclarar que esta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas por la consultante en sus sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.
18. A fin de evaluar si la operación en consulta se encuentra sujeta a la obligación de notificar, es conveniente recordar lo dispuesto en el fragmento pertinente del artículo 9° de la Ley 27.442, donde se establece que: *“Los actos indicados en el artículo 7° de la presente ley, cuando la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles, deberán ser notificados para su examen previamente a la fecha del perfeccionamiento del acto o de la materialización de la toma de control, el que acaeciére primero, ante la Autoridad Nacional de la Competencia.”*
19. A su vez, en el artículo 11 de la mencionada ley se enumeran los casos en los que, si bien estarían sujetos a la obligación de notificar porque se cumplen los requisitos expuestos en el párrafo precedente, por diversas razones se encuentran exceptuados de tal obligación.
20. De lo expuesto se desprende que para que una transacción deba ser notificada ante la CNDC, deben cumplirse tres requisitos: (i) que la operación encuadre en la definición del artículo 7° de la misma ley; (ii) el volumen de negocios de las empresas afectadas debe superar en el país el monto indicado y (iii) la operación no debe encuadrar en algunos de los supuestos exceptuados de la obligación de notificar.
21. En la transacción analizada, la parte consultante manifiesta que no se encontraría cumplido el requisito (i); es decir, por entender que la operación consultada no constituye una toma de control.
22. Al realizar el análisis de la transacción se observa, en primer lugar, que el porcentaje de participación en el capital social y votos de la empresa objeto adquirido por PCA es minoritario (19,9%). En efecto, el restante 80,1% permanece en manos del vendedor (ARGENTINA LITHIUM & ENERGY CORP.), con lo cual la participación de PCA es palmariamente minoritaria.
23. Del análisis del acuerdo de accionistas suscripto por las partes, surge que, en cuanto a la Asamblea Ordinaria de Accionistas, el quorum requiere la presencia de la mayoría de los accionistas. Por lo tanto, puede ser alcanzado por ARGENTINA LITHIUM & ENERGY CORP. por sí solo.
24. Por otra parte, para la Asamblea Extraordinaria se requiere la presencia del 90% de los accionistas en el primer llamado, mientras que en el segundo llamado se requiere la presencia del 33% de los accionistas. En ambos casos, las decisiones se toman por mayoría



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2024 – Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad
Dictamen

absoluta de los presentes, mayoría que puede ser alcanzada por ARGENTINA LITHIUM & ENERGY CORP. por sí sola.

25. La operación sujeta a consulta también implica la celebración de un «*Acuerdo de Accionistas*» en el que se estipula que, para ciertas decisiones del Directorio, debe tenerse la conformidad de PCA. Analizados los casos para los que se requiere la conformidad de PCA (aprobación de acuerdo o compromiso para gravar activos de la compañía, aprobación de venta, transferencia o enajenación de todos o casi todos los activos de la compañía, aprobación de acuerdo o compromiso para contraer deuda o pedir dinero prestado, concesión de garantías por obligaciones de terceros), se puede observar que son supuestos dirigidos a la protección de la inversión del accionista minoritario y no a la decisión de la estrategia comercial de la empresa.
26. Por otra parte, en el «*Acuerdo de Inversión*», las partes acordaron qué destino deberá darle la empresa al precio de subscripción total que PCA pagará a la compañía objeto. En ese sentido, PCA tendrá derecho de recibir informes que contengan detalles del uso de los ingresos.
27. Se entiende que mediante tales previsiones se busca asegurar que se dará a los fondos aportados por PCA el destino acordado, con lo cual se trataría de una protección de su inversión, de lo cual no se sigue que le otorguen facultades para determinar la estrategia competitiva de la empresa.
28. Finalmente se advierte que el caso no se presenta como la participación cruzada minoritaria entre competidores.
29. De lo descripto, surge que ARGENTINA LITHIUM & ENERGY CORP. conservaría el control de la empresa objeto. La operación sujeta a consulta tampoco presenta características que hagan suponer que PCA adquiera una influencia sustancial sobre ARGENTINA LITIO Y ENERGÍA S.A.
30. Por lo tanto, puede concluirse que la operación sujeta a consulta no es una concentración económica en los términos del artículo 7° de la Ley 27.442, y, por consiguiente, no se encuentra sujeta a la obligación de notificar en los términos del artículo 9° de la misma ley.

IV CONCLUSIONES

31. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO: (a) disponer que la operación traída a consulta, que consiste en la adquisición del 19,9% de las acciones y votos de ARGENTINA LITIO Y ENERGÍA S.A. por parte de PEUGEOT CITROËN ARGENTINA S.A. no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el artículo 9° de la Ley 27.442, y (b) hacer saber a la parte consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2024 – Año de la Defensa de la Vida, la Libertad y la Propiedad
Dictamen

32. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO a sus efectos.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Dictamen de Firma Conjunta

Número:

Referencia: OPI 360 - Dictamen - No Sujeta a Notificación Art.9 Ley 27.442

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.

Digitally signed by Florencia Bogo
Date: 2024.03.08 14:52:13 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Eduardo Rodolfo Montamat
Date: 2024.03.08 14:56:47 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Lucas TREVISANI VESPA
Date: 2024.03.08 14:58:59 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Alexis Pirchio
Date: 2024.03.08 15:01:21 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires